



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

LEI Nº 1.342, de 20 de outubro de 2023.

Dispõe sobre o sistema de controle e licenciamento ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP, instituindo a taxa de serviços ambientais, e determina outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL;

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Cria no âmbito da Administração Pública Municipal, o Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP.

Art. 2º - O licenciamento ambiental deve ser utilizado pelo Município como um instrumento de gestão ambiental, necessário à construção de uma cidade sustentável.

Parágrafo único – Cabe ao Município promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

- a)** que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelo respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou
- b)** localizados em unidades e conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental - APA.

Art. 3º - São adotadas por esta lei as seguintes definições:

I - Meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, urbanística, cultural, social, do trabalho e econômica, que permite, abriga, rege, regula e orienta a vida e a interação com o ambiente urbano e rural, em todas as suas formas;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

II - Licenciamento ambiental municipal: procedimento administrativo fundamentado na legislação vigente, consubstanciado em fundamentação técnica, na análise de documentação apresentada, que objetivam estabelecer as condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem obedecidas, pelo empreendedor, a localização, instalação, operação, modificação, desativação, reativação, diversificação, reforma e ampliação de empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, possam causar qualquer forma degradação ambiental;

III - Licença ambiental municipal: ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser aplicadas ou atendidas pelo empreendedor, para a localização, construção, instalação, operação, diversificação, reforma e ampliação de empreendimentos ou atividades enquadrada no anexo desta lei;

IV - Impacto ambiental local: é qualquer alteração direta ou indireta das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias, dentro dos limites do Município. Não será considerado de âmbito local o impacto ambiental quando:

a) sua área de influência direta ultrapassar os limites do Município;

b) atingir ambiente marinho ou unidades de conservação do Estado ou da União, à exceção das Áreas de Proteção Ambiental.

c) a atividade for listada em âmbito federal ou estadual como sujeita a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.

V - Características ambientais relevantes: são aquelas paisagens notáveis que por sua natureza especial e exuberância, necessitam ser preservadas e valorizadas, pelo seu sentido natural, social, econômico, cultural, histórico, paisagístico e turístico.

VI - Área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios:

a) definição legal pelo poder público;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana:

- 1.** malha viária com canalização de águas pluviais;
- 2.** rede de abastecimento de água;
- 3.** rede de esgoto;
- 4.** distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
- 5.** recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
- 6.** tratamento de resíduos sólidos urbanos; e,

7. densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por quilometro quadrado.

VII - Requerente: é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável pela realização do empreendimento, atividade ou obra sujeita a licenciamentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP.

Art. 4º - São instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental Municipal – SICLAMP:

- I** - Licença Ambiental Simplificada (LAS);
- II** - Licença Prévia (LP);
- III** - Licença de Instalação (LI);
- IV** - Licença de Operação (LO);
- V** - Licença Prévia de Instalação (LPI);
- VI** - Licença de Instalação e Operação (LIO);
- VII** - Licença Ambiental de Recuperação (LAR);
- VIII** - Licença de Operação e Recuperação (LOR);
- IX** - Licença de Extração Mineral (LEM);
- X** - Termo de Encerramento (TE);



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

XI - Autorização Ambiental (AA);

XII - Certidão Ambiental (CA);

XIII - Certificado Ambiental (CTA);

XIV - Documento de Averbação (DA).

§ 1º - As licenças indicadas nos incisos deste artigo podem ser expedidas sucessivas ou isoladamente conforme a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.

§ 2º - São usadas como referência para Licença Ambiental Simplificada - LAS, Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI, Licença de Operação - LO, Licença Prévia de Instalação - LPI, Licença de Instalação e Operação - LIO, Licença Ambiental de Recuperação - LAR, Licença de Operação e Recuperação - LOR, Licença de Extração Mineral - LEM, Termo de Encerramento - TE, Autorização Ambiental - AA, Certidão Ambiental - CA, Certificado Ambiental - CTA e Documento de Averbação - DA as normas, resoluções, instruções técnicas e diretrizes da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER e, em caso de inexistências de normas municipais, são utilizadas as resoluções, normas, instruções técnicas e diretrizes do órgão estadual ambiental competente.

§ 3º - Nos casos em que for atestada a inexigibilidade de licenciamento, não dispensa a obrigatoriedade de retirada de outras autorizações ou outros instrumentos previstos na legislação, quando couber.

Art. 5º - Consideram-se empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental aqueles estabelecidos ou realizados por pessoas físicas ou jurídicas, e ainda pelas entidades das administrações públicas federal, estadual e municipal, que utilizem recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

§ 1º - Para avaliação do impacto ambiental ou degradação ambiental causada pelas atividades, devem ser considerados os reflexos do empreendimento no ambiente natural, no ambiente social, no meio ambiente do trabalho, no desenvolvimento econômico e sociocultural, na cultura local e na infraestrutura da cidade.

§ 2º - Os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental são os relacionados no anexo da presente norma, ressalvados aqueles cujo impacto seja classificado como insignificante.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 3º - A relação do anexo pode ser alterada a qualquer tempo por regulamentação da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, tendo em vista fato superveniente, novas atividades ou novas tecnologias.

§ 4º - Toda a construção, instalação, ampliação, recuperação, modificação, operação e desativação de empreendimentos ou atividades, utilizadoras de recursos ambientais, ou consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como as capazes de qualquer forma de causar degradação ambiental, devem obter a respectiva licença ou autorização ambiental expedida pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 5º - Consideram-se empreendimentos isentos de licenciamento ambiental aqueles realizados por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, cujas atividades utilizem recursos ambientais e possam ser consideradas de impacto insignificantes, ou reduzido potencial causador de poluição ou de não degradação ambiental, desde que não impliquem supressão de vegetação nativa ou intervenção em área de preservação permanente.

§ 6º - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER pode, extraordinariamente, solicitar o empreendedor a requerer a licença ambiental, nos casos que considerar que o empreendimento ou atividade seja potencialmente poluidor, mesmo que não conste no anexo.

Art. 6º - Consideram-se atividades de impacto local:

I - as definidas por resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONEMA e resoluções do Instituto Estadual do Ambiente - INEA ou em lei aprovada pela Câmara Municipal, respeitados os limites estabelecidos pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONEMA;

II - As repassadas por delegação de competência pelo órgão ambiental estadual competente.

Art. 7º - Os empreendimentos ou atividades que não são considerados de impacto local são licenciados pelo órgão ambiental estadual ou federal competente.

Parágrafo único - Neste caso, enquadram-se os empreendimentos ou atividades potencialmente causadores de significativa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

degradação ao meio ambiente, aqueles localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente, e aqueles relacionados na legislação estadual vigente.

Art. 8º - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, através do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP, concederá e expedirá licenças ambientais de empreendimentos ou atividades de preponderante impacto local de acordo com a legislação vigente.

§ 1º - Os pedidos de licenciamento, sua renovação, averbação, concessão ou indeferimento serão publicados obrigatoriamente no Diário Oficial do Município e em periódico regional ou local de grande circulação; ou em periódico digital especializado; ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental municipal.

§ 2º - O pagamento dos custos de publicação referentes ao pedido de licenciamento, renovação, averbação, concessão ou indeferimento de Licenças Ambientais é de responsabilidade do empreendedor.

§ 3º - Durante os estudos para a concessão prevista no caput deste artigo, a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, sempre que julgar necessário ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, promoverá a realização de audiência pública.

Art. 9º - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER é responsável pelo exercício da fiscalização das atividades licenciadas ou autorizadas, bem como pode lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações administrativas, e ainda quando forem constatadas infrações a legislação ambiental, que forem cometidas por pessoas físicas ou jurídicas, deve comunicar imediatamente aos órgãos ou autoridades competentes.

§ 1º - Qualquer pessoa, legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

§ 2º - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER é dotada de atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

em vigor, devendo comunicar o fato imediatamente a autoridade que detenha a competência de licenciamento ou autorização.

Art. 10 - A fim de subsidiar os pedidos de requerimento solicitados, e instruir o processo administrativo, em conformidade com esta lei, e conforme cada caso, podem ser requeridos estudos ambientais, que compreendem:

- I** - Diagnósticos ambientais e identificação de passivos;
- II** - Análise fitossociológica, censo ou inventário de flora e/ou fauna;
- III** - Memorial descritivo dos empreendimentos, atividades ou obras;
- IV** - Planos e projetos de controle ambiental;
- V** - Relatórios de investigação ambiental;
- VI** - Laudos técnicos;
- VII** - Planos e projetos de restauração, reabilitação, remediação, revitalização e intervenção;
- VIII** - Análise preliminar de risco ambiental;
- IX** - Relatório Ambiental Simplificado;
- X** - Relatórios de Auditorias Ambientais de Conformidade Legal;
- XI** - Plano de ação e emergência;
- XII** - Outros documentos técnicos definidos por resoluções e normas específicas, bem como aqueles que a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER julgar necessário para a análise dos requerimentos de licenças, autorizações ou certidões.

§ 1º - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER definirá, por meio de regulamentos, os estudos ambientais que julgar pertinentes para instruir o processo de licenciamento ambiental ou autorização ambiental para cada tipo de empreendimento, atividade, obra ou demais instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 2º - Os estudos ambientais devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados em suas respectivas áreas de competência, com apresentação de documento de responsabilidade técnica expedido especificamente para o estudo elaborado, as expensas do empreendedor.

§ 3º - O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos ambientais e documentos que subsidiam a emissão de licenças, autorizações e demais instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se as sanções administrativas, civis e penais previstas na legislação vigente.

Art. 11 - As solicitações de esclarecimentos e complementações decorrentes da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais podem ser realizadas mais de uma vez, sempre a critério dos analistas, principalmente nos casos em que os atendimentos não sejam satisfatórios ou gerarem a necessidade de novos esclarecimentos.

§ 1º - O empreendedor tem o prazo máximo de 90 (noventa) dias para o atendimento da solicitação original e de 60 (sessenta) dias, para o caso de reiteração, sob pena do processo ser encerrado e arquivado.

§ 2º - Durante os prazos citados no parágrafo anterior, suspende-se a contagem do prazo para a análise do pedido de licenciamento.

Art. 12 - O responsável pelo empreendimento ou atividade que requerer licença ambiental deve apresentar ao órgão ambiental Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, a ser expedido pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, o qual deve ser assinado pelo Gestor Ambiental legalmente habilitado com registro no respectivo conselho de classe.

Parágrafo único - A substituição do profissional responsável pela gestão ambiental deve ser comunicada ao órgão ambiental.

CAPÍTULO II

DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

Art. 13 - A Licença Ambiental Simplificada - LAS é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e, é expedida uma única licença, por meio da unicidade dos processos de



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

licenciamento ambiental, estabelecendo condições, restrições e medidas de controle ambiental, para atestar a viabilidade ambiental, aprovar a localização, autorizar a construção, instalação, ampliação, modificação ou operação de empreendimentos ou atividades que, em função da sua natureza, localização, porte, potencial poluidor e outras peculiaridades que tenham baixo ou médio impacto ambiental.

Parágrafo único - O prazo mínimo de validade para a Licença Ambiental Simplificada - LAS é de 04 (quatro) anos e o prazo máximo será de 10 (dez) anos.

Art. 14 - A Licença Prévia - LP é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação.

Parágrafo único - O prazo mínimo de validade para a Licença Prévia - LP é o que for estabelecido no cronograma de elaboração de planos, programas e projetos e o prazo máximo será de 05 (cinco) anos.

Art. 15 - A Licença de Instalação - LI autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.

§ 1º - O prazo mínimo de validade para a Licença de Instalação - LI é o que for estabelecido no cronograma de instalação e pré-operação e o prazo máximo será de 06 (seis) anos.

§ 2º - A Licença de Instalação - LI pode autorizar a pré-operação, por prazo especificado na licença, visando a obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

Art. 16 - A Licença de Operação - LO autoriza a operação de atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com a medida de controle ambiental e demais condicionantes determinadas para a operação.

§ 1º - O prazo mínimo de validade para a Licença de Operação (LO) é de 04 (quatro) anos e o prazo máximo será de 10 (dez) anos.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 2º - As atividades que tenham potencial de gerar qualquer passivo ou dano ao meio ambiente, devem obrigatoriamente comunicar seu encerramento a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, para que seja possível identificar a necessidade de licença ambiental de recuperação por ocasião de sua desativação ou a necessidade de emissão de Termo de Encerramento, em caso de não existir mais passivo.

Art. 17 - A Licença Prévia de Instalação - LPI em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação de empreendimento ou atividade, que não necessitem de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto sobre Meio Ambiente - RIMA, nem relatório Ambiental Simplificado - RAS, estabelecendo condições e medidas de controle ambiental a serem cumpridas.

Parágrafo único - O prazo mínimo de validade para a Licença Prévia de Instalação - LPI é o que for estabelecido no cronograma de instalação do empreendimento ou atividade e o prazo máximo será de 06 (seis) anos.

Art. 18 - A Licença de Instalação e Operação - LIO é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade, cuja operação seja classificada de baixo impacto ambiental e para ampliações ou ajustes de empreendimento ou atividade já implantados e licenciados, estabelecendo condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem cumpridas.

Parágrafo único - O prazo mínimo de validade para a Licença de Instalação e Operação - LIO é de 04 (quatro) anos e o prazo máximo será de 10 (dez) anos.

Art. 19 - A Licença Ambiental de Recuperação - LAR autoriza a execução de atividades de recuperação, remediação, restauração, reabilitação, revitalização, descontaminação, ou outra intervenção que vise à eliminação de passivo, ou ainda dano ambiental existente, de acordo com os padrões técnicos exigíveis, em especial de empreendimentos ou atividades fechados, desativados ou abandonados, e melhorias de áreas públicas ou de interesse público.

Parágrafo único - O prazo mínimo de validade para a Licença Ambiental de Recuperação - LAR é o que for estabelecido no cronograma de recuperação ambiental e o prazo máximo será de 06 (seis) anos.

Art. 20 - A Licença de Operação e Recuperação - LOR autoriza a operação de empreendimento ou atividade concomitante à recuperação, remediação, restauração, reabilitação, revitalização, descontaminação ou



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

eliminação de passivo ambiental, caso não haja risco a saúde da população e dos trabalhadores.

Parágrafo único - O prazo mínimo de validade para a Licença de Operação e Recuperação – LOR é de 04 (quatro) anos, e o prazo máximo será de 06 (seis) anos.

Art. 21 - A Licença para Extração Mineral - LEM é concedida para aprovar a localização e atestar a viabilidade ambiental da área que haverá extração mineral, bem como estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de instalação e operação.

§ 1º - O prazo de validade da Licença para Extração Mineral - LEM é no mínimo que for estabelecido no cronograma de elaboração do produto relativo ao empreendimento ou atividade e o prazo máximo será de 05 (cinco) anos.

§ 2º A Licença para Extração Mineral - LEM deve conter, no mínimo, as seguintes informações: nome do licenciado; localização, município e estado em que se situa a área; substância mineral licenciada; área licenciada em hectares; memorial descritivo ou descrição da área licenciada que permita sua localização, devendo constar o avanço máximo das frentes de lavra, com os vértices da poligonal em coordenadas geodésicas em Datum SIRGAS 2000 da área licenciada e a data da sua expedição.

Art. 22 - As atividades e empreendimentos de porte mínimo ou pequeno, com grau de poluição baixo ou médio, tem licenciamento simplificado, devendo atender as condicionantes ambientais exigidas pelo órgão ambiental do Município, para a obtenção da Licença Ambiental Simplificada – LAS.

Parágrafo único - São usadas como referência para as licenças, as normas, as resoluções, as instruções técnicas e as diretrizes do órgão estadual ambiental competente, na ausência de legislação no âmbito municipal.

Art. 23 - As licenças ambientais expedidas pelo Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP devem ser renovadas conforme o término de sua validade.

§ 1º - Os pedidos de renovação de licença devem ser protocolados com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de validade fixado na respectiva licença, ficando



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental do Município.

§ 2º - A prorrogação do prazo de validade da Licença Prévia - LP ou da Licença de Instalação - LI requerida, pode ocorrer, após análise e aprovação, por períodos máximos equivalentes ao prazo inicial, desde que, ao final, não ultrapasse, respectivamente, os prazos totais de 05 (cinco) e 6 (seis) anos respectivamente.

Art. 24 - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, através do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP pode a qualquer tempo, mediante decisão motivada, alterar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença quando ocorrer:

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam a expedição da licença;

III - superveniência de riscos ambientais ou de saúde pública;

IV - infração reiterada.

§ 1º - Tanto o deferimento quanto o indeferimento das licenças ambientais, bem como a suspensão, revogação e modificação das condicionantes destas, devem basear-se em parecer técnico, que deve fazer parte do corpo da decisão.

§ 2º - A partir do indeferimento do pedido da licença, o empreendedor pode, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da decisão, mediante justificativa embasada tecnicamente, solicitar a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, através do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP, uma reanálise.

§ 3º - Os empreendimentos e as atividades licenciadas podem ter suas licenças ambientais suspensas ou cassadas, independente do prazo de validade, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, além do dever de recuperar ou restaurar os danos ambientais causados.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 4º - Do ato de suspensão ou cassação da licença ou autorização ambiental cabe recurso administrativo, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da publicação do Diário Oficial.

CAPÍTULO III

DOS DEMAIS INSTRUMENTOS DO SICLAMP

Art. 25 - O Termo de Encerramento - TE é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental que represente risco ao ambiente ou à saúde da população, quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade, após a conclusão do procedimento de recuperação mediante Licença Ambiental de Recuperação - LAR, quando couber, estabelecendo as restrições de uso da área, e nos casos onde seja necessário estabelecer o prazo para encerramento de atividades e empreendimentos, onde a Licença de Operação - LO não será concedida.

Art. 26 - A Autorização Ambiental - AA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza e estabelece as condições para implantação ou realização de empreendimentos, atividades de curta duração, pesquisas, serviços, ou ainda para a execução de obras emergenciais de interesse público, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle, mitigação e compensação ambiental que devem ser atendidas.

§ 1º - O prazo de validade da Autorização Ambiental - AA é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de implantação ou realização do empreendimento ou atividade e, no máximo, de 02 (dois) anos.

§ 2º - O prazo da Autorização Ambiental - AA pode ser prorrogado, com base em justificativa técnica apresentada ao órgão ambiental, somente uma vez e por igual período concedido anteriormente, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 02 (dois) anos.

§ 3º - A prorrogação da Autorização Ambiental - AA deve ser requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da expiração do seu prazo de validade fixado, ficando este prazo, neste caso, automaticamente prorrogado até manifestação definitiva da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER.

Art. 27 - As Autorizações Ambientais - AA podem ser específicas para:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

I - Supressão ou Manejo de Vegetação: autoriza a supressão o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais ou em unidades de conservação instituídas pelo Município nos casos previstos em legislação vigente, estabelecendo condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatórias, conforme regulamentação específica, exceto em Áreas de Proteção Ambiental - APA;

II - Realização de Eventos: autoriza a realização de eventos sociais, culturais, turísticos, esportivos ou educacionais, além de quaisquer instalações provisórias ou uso de imagens, de iniciativa pública ou privada, em unidades de conservação municipal, em áreas verdes institucionais ou em áreas de propriedades do Município que possam ter características ambientais relevantes conforme regulamentação específica;

III - Pesquisa Científica: autoriza a realização de pesquisa e coleta científica, em unidades de conservação municipal, ou áreas de propriedade do Município que possuam características ambientais relevantes, conforme regulamentação específica;

IV - implantação de projetos de reflorestamento não contemplados em licença ambiental;

V - instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis, de baixo impacto ambiental.

§ 1º - A Autorização de Supressão ou Manejo de Vegetação somente é emitida após apresentação e aprovação do Termo de Compensação Ambiental - TCA, que será calculado de modo a compensar o impacto ambiental decorrente da supressão autorizada, conforme regulamentação específica.

§ 2º - A Autorização para Pesquisa Científica somente pode ser emitida após apresentação e aprovação do Termo de Compromisso Ambiental para a apresentação formal dos resultados da pesquisa para Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, conforme regulamentação específica.

Art. 28 - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER pode conceder Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF, para continuidade de empreendimento ou atividade, na vigência de Termo de Compromisso Ambiental - TCA que estabeleça prazos e condições para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da legislação ambiental.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

§ 1º - A Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF destina-se a autorizar, em casos excepcionais, o funcionamento da atividade com vistas a sua adequação as normas de controle ambiental, dentro do prazo previsto no Termo de Compromisso Ambiental - TCA.

§ 2º - Sendo o Termo de Compromisso Ambiental - TCA rescindido ou executado judicialmente por descumprimento das obrigações pactuadas implicará, de pleno direito, na cassação da Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF.

Art. 29 - Conforme o caso e características especiais a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER pode expedir outros tipos de Autorização Ambiental - AA, conforme regulamentação específica, e nos limites da legislação vigente.

Art. 30 - Cabe a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER a qualquer tempo, revogar uma autorização expedida em conformidade com esta lei ou designada por regulamentação específica, quando ocorrer:

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes, termos ajustados ou normas legais;

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam a expedição da autorização;

III - superveniência de riscos ambientais ou de saúde pública;

IV - infração reiterada.

§ 1º - As autorizações que forem expedidas pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, para as pessoas físicas ou jurídicas, podem ser revogadas, independente do prazo de validade, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, além do dever de recuperar os danos ambientais causados.

§ 2º - Do ato que revoga as autorizações definidas nesta lei ou em regulamentação específica, cabe recurso administrativo, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da publicação em Diário Oficial.

Art. 31 - A Certidão Ambiental - CA é ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental declara, atesta, certifica determinadas informações de caráter ambiental quanto a procedimentos específicos, tais como:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

I - anuência a outros órgãos públicos em relação à conformidade do licenciamento ambiental ao procedimento em trâmite perante o órgão consulente;

II - certidão de aprovação de áreas de reserva legal, localizadas em propriedade ou posse rural, inclusive naquelas que deixaram de ser rural a partir de 20/07/1989, para fins de averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no Registro Geral de Imóvel, vedada a alteração de sua destinação, ressalvadas, as exceções previstas em lei;

III - baixa de responsabilidade técnica pela gestão ambiental de atividade ou empreendimento;

IV - regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem licença ambiental, a ser emitida após o cumprimento das obrigações oriundas de sanção administrativa aplicada ou daquelas fixadas em Termo de Compromisso Ambiental - TCA;

V - certifica que um determinado empreendimento, atividade ou obra cumpriu de forma satisfatória as condicionantes descritas na Licença ou Autorização Ambiental Municipal emitida;

VI - inexistência nos últimos 05 (cinco) anos, de dívidas financeiras referentes as infrações ambientais praticadas pelo requerente, ressalvados os processos administrativos em curso;

VII - inexigibilidade de licenciamento para empreendimentos e atividades que não estejam contemplados no anexo desta lei, nem em norma Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONEMA ou Instituto Estadual do Ambiente - INEA, e para aqueles enquadrados na Classe 1 da Tabela I desta lei, mesmo que constantes das normas pertinentes.

§ 1º - As certidões que tratam este artigo são válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, não cabendo renovação ou prorrogação, devendo a parte interessada requerer nova certidão após expirado o prazo de validade.

§ 2º - A Certidão de Cumprimento de Condicionantes deve ser apresentada para a obtenção do "habite-se" ou "aceitação de obras" de empreendimentos, atividades ou obras sujeitos ao licenciamento ou autorização ambiental.

§ 3º - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER pode expedir a Certidão Ambiental - CA em outras situações que entender necessárias, desde que a informação a ser certificada guarde relação com a finalidade institucional do órgão ambiental.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 32 - O Certificado Ambiental - CTA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta procedimentos específicos, podendo estabelecer prazos e condições de validade.

Art. 33 - O Documento de Averbação - DA é ato administrativo mediante o qual o responsável pelo empreendimento ou atividade solicita ao órgão ambiental alteração de dados constantes de Licença, Autorização Ambiental ou demais instrumentos integrantes do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP.

Parágrafo único - As Licenças Ambientais e demais instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP podem ser averbados quando ocorrer erro material na sua elaboração.

CAPÍTULO IV

DA CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Art. 34 - Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental são enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, as quais determinam a magnitude do impacto ambiental.

§ 1º - O porte é estabelecido com base em critérios que qualificam o empreendimento ou a atividade como de porte mínimo, pequeno, médio, grande e excepcional, na forma de regulamento específico.

§ 2º - O potencial poluidor é estabelecido com base em critérios que qualificam o empreendimento ou atividade como de potencial poluidor insignificante, baixo, médio ou alto, na forma de regulamento específico.

§ 3º - O impacto ambiental é classificado como insignificante, baixo, médio ou alto, em função de suas classes, de acordo com a Tabela 1:

Tabela 1 – Classificação de impacto de empreendimentos e atividades.

PORTE	POTENCIAL POLUIDOR			
	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
MÍNIMO	Classe 1A IMPACTO INSIGNIFICANTE	Classe 2A BAIXO IMPACTO	Classe 2B BAIXO IMPACTO	Classe 3A MÉDIO IMPACTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

PEQUENO	Classe 1B IMPACTO INSIGNIFICANTE	Classe 2C BAIXO IMPACTO	Classe 3B BAIXO IMPACTO	Classe 4A MÉDIO IMPACTO
MÉDIO	Classe 2D BAIXO IMPACTO	Classe 2E BAIXO IMPACTO	Classe 4B MÉDIO IMPACTO	Classe 4A ALTO IMPACTO
GRANDE	Classe 2F BAIXO IMPACTO	Classe 3C MÉDIO IMPACTO	Classe 5B ALTO IMPACTO	Classe 6A ALTO IMPACTO
EXCEPCIONAL	Classe 3D BAIXO IMPACTO	Classe 4C MÉDIO IMPACTO	Classe 6B ALTO IMPACTO	Classe 6C ALTO IMPACTO

Art. 35 - São dispensados de licenciamento ambiental todas as atividades ou empreendimentos compreendidos na Classe 1 (impacto insignificante).

Parágrafo único - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, extraordinariamente, pode solicitar o empreendedor a requerer licença ambiental nos casos em que considerar os empreendimentos e atividades como potencialmente poluidores, mesmo que enquadrados na Classe 1 ou ainda não constantes do Anexo I, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença.

Art. 36 - Fica reservada ao órgão ambiental a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, arbitrar porte e potencial poluidor específico, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade em questão.

Parágrafo único - O empreendedor pode solicitar ao órgão ambiental, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

Art. 37 - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER deve estabelecer, através de regulamentação específica, o enquadramento dos empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental municipal, conforme classificação de porte e potencial poluidor.

Parágrafo único - Para a classificação do porte e potencial poluidor são adotados os parâmetros definidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, complementados por critérios definidos por regulamentação da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

CAPÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 38 – Os pedidos de licenciamento ambiental municipal, bem como os demais instrumentos, devem ser requeridos através de protocolo direcionados a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, após o pagamento e comprovação da respectiva taxa instruídos com os respectivos documentos mencionados.

Parágrafo único – A abertura do processo é condicionada a apresentação de todos os documentos, que são conferidos pelo funcionário do setor.

Art. 39 – A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, quando entender necessário pode realizar Auditorias Ambientais de Controle, como parte dos processos de requerimento, renovação e prorrogação das Licenças, Autorizações e demais instrumentos desta Lei.

Art. 40 – As Licenças Ambientais devem ser mantidas, em original, no local do empreendimento ou atividade.

Art. 41 – Os procedimentos para a solicitação do Licenciamento Ambiental ou Autorização Ambiental desta norma observam no que couber, as seguintes fases:

I - requerimento da licença ou autorização pelo requerente, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, ao qual se dará publicidade, conforme modelo definido pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER;

II - análise pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER dos documentos e estudos apresentados, e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias, observados os prazos definidos para casos específicos;

III - solicitação de esclarecimentos adicionais, complementações ou formulação de outras exigências em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos apresentados, às quais se dará publicidade, podendo haver reiteração quando o atendimento não for satisfatório;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

IV - Audiência Pública, quando couber, para atender solicitações ou esclarecimentos;

V - elaboração de Parecer Técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;

VI - deferimento ou indeferimento do pedido de licença ou autorização, ao qual se dará publicidade;

VII - a entrega da licença ao requerimento é condicionada a apresentação da cópia da publicação nos periódicos conforme dispõe o art. 8º § 1º e § 2º.

§1º - O requerente deve atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, exigidas pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da respectiva notificação, que se dará através de publicação, no Diário Oficial do Município, informando a existência de exigências a serem cumpridas.

§ 2º - No procedimento de licenciamento ambiental deve constar, obrigatoriamente, a certidão de zoneamento, emitido pela Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.

§ 3º - Fica a critério da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER a prorrogação do prazo estipulado para atender a solicitação de esclarecimentos e complementações solicitadas por esta, desde que seja solicitado pelo empreendedor e haja justo motivo.

§ 4º - Enquanto as exigências solicitadas pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER não forem cumpridas ou sanadas, os prazos previstos para emissão de licenças ou autorizações ficam suspensos até que o empreendedor providencie as exigências, devendo ser contabilizado a data a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

Art. 42 - Caso haja qualquer modificação que altere a classificação de porte e/ou potencial poluidor/impacto, ou escopo das atividades, deve ser requerida nova licença ou autorização ambiental.

Art. 43 - A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER pode estabelecer critérios e procedimentos técnicos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

específicos para complementar a presente lei, bem como agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento e demais documentos dos instrumentos.

Art. 44 – Os requerimentos de licença, autorização ambiental, ou demais instrumentos desta norma, devem ser indeferidos no caso de inadequação da atividade em relação as legislações vigentes e os casos de não cumprimento dos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER.

§ 1º - Do indeferimento do requerimento da licença ambiental cabe recurso administrativo, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

§ 2º - O deferimento do recurso aludido no parágrafo anterior somente se dá quando comprovada a adequação legal do empreendimento, atividade ou obra, e mediante o cumprimento adequado das exigências e esclarecimentos pendentes no processo administrativo, ocasião em que será reiniciada a contagem dos prazos.

§ 3º - Os processos cujos requerimentos de licença, autorização ambiental ou demais instrumentos desta lei forem indeferidos e tenham iniciado suas atividades, serão encaminhados para a adoção das medidas legais cabíveis.

Art. 45 – O processo administrativo que se refere esta lei deve observar os seguintes prazos máximos:

I - 20 (vinte) dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação;

II - 30 (trinta) dias para a autoridade competente julgar o auto de infração contados da data da sua lavratura, apresentada ou não defesa ou impugnação;

III - 20 (vinte) dias para o infrator recorrer da decisão condenatória a instância superior, cujo representante é designado pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER;

IV - 05 (cinco) dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação.

Art. 46 – O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de 05 (cinco) anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente confirmado no julgamento, implica:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

I - aplicação de multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou

II - aplicação de multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta.

§ 1º - O agravamento é apurado no procedimento da nova infração, do qual se fará constar, por cópia, o auto de infração anterior e o julgamento que o confirmou.

§ 2º - Antes do julgamento da nova infração, a autoridade ambiental deve verificar a existência de auto de infração anterior confirmado em julgamento, para fins de aplicação do agravamento de nova penalidade.

§ 3º - Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o agravamento da penalidade.

§ 4º - Constatada a existência de auto de infração anteriormente confirmado em julgamento, a autoridade ambiental deverá:

I - agravar a pena conforme disposto no caput;

II - notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da penalidade no prazo de 10 (dez) dias; e

III - juntar a nova infração considerando o agravamento da penalidade.

Art. 47 – Os autos não podem ser retirados para fazer carga, devendo ser solicitado cópia física ou digital do documento mediante pagamento de taxa específica referente aos custos, sendo possível realizar cópia fotográfica no ato da consulta/vistas.

Parágrafo único - A cópia digitalizada é encaminhada por meio eletrônico, no endereço virtual fornecido pelo requerente, ficando essa ação condicionada, até que haja implementação de sistema informatizado pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER.

CAPÍTULO V

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Art. 48 – Para atender este dispositivo legal são consideradas infrações administrativas as ações ou omissões que violem ou que possam impedir o cumprimento desta norma no que vise à proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º - São autoridades competentes para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo os fiscais ambientais da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER.

§ 2º - Qualquer pessoa que constatar uma infração ambiental, pode comunicar ou encaminhar representação à Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, para que esta possa exercer o poder de polícia.

§ 3º - As infrações ambientais são apuradas em processos administrativo, sendo assegurado o direito a ampla defesa e contraditório.

Art. 49 – A multa tem por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estirpe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, cabendo ao fiscal da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER especificar a unidade de medida aplicável para cada objeto da infração.

Art. 50 – Instalar, iniciar, construir, reformar, operar empreendimento, atividade, serviço ou obra sem licença ambiental ou autorização ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, ou contrariando as normas legais, sujeita o infrator a:

Multa de 500 URF a 340.000 URF.

Art. 51 – Operar atividade licenciada ou autorizada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença ou autorização:

Multa de 1.000 URF a 700.000 URF.

Art. 52 – Dar prosseguimento a operação de qualquer empreendimento ou atividade depois de vencido o prazo de validade da respectiva licença ou autorização, salvo se já tiver sido protocolizado o respectivo pedido de renovação de licença conforme prazo determinado no art. 23, § 1º, desta lei:

Multa de 500 URF a 700.000 URF.

Art. 53 – Deixar de providenciar o Termo de Encerramento - TE quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

para que o órgão ambiental tenha conhecimento que a atividade encerrou-se dentro dos parâmetros legais:

Multa de 1.000 URF a 700.000 URF.

Art. 54 – Não obedecer ao prazo estipulado pelo órgão ambiental para encerramento de atividades e empreendimentos, onde não for concedida licença:

Multa de 1.500 URF a 700.000 URF.

Art. 55 – Não cumprir as condicionantes ou restrições impostas pela Licença para extração Mineral:

Multa de 500 URF a 340.000 URF.

Art. 56 – Obstar ou dificultar, de qualquer modo, a ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização ambiental:

Multa de 500 URF a 5.000 URF.

Art. 57 – Desrespeitar ou desacatar agente fiscalizador dos órgãos ambientais, no exercício de sua função:

Multa de 500 URF a 5.000 URF.

Art. 58 – Deixar de atender as condicionantes ou restrições estabelecidas em quaisquer das licenças, autorizações ambientais ou demais instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP:

Multa de 500 URF a 340.000 URF.

Art. 59 – Elaborar ou apresentar informação distorcida ou incompleta, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omissivo, para construir o processo de licenciamento ambiental, autorização ambiental ou demais instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP:

Multa de 500 URF a 700.000 URF.

Art. 60 – Retardar ou deixar de atender, sem justo motivo ou motivo relevante, solicitação do órgão ambiental:

Multa de 200 URF a 5.000 URF.

Art. 61 – Deixar, sem justa causa ou motivo relevante, de cumprir as regulares intimações do órgão ambiental:

Multa de 200 URF a 1.000 URF.

Art. 62 – Descumprir, sem justo motivo, cronograma ajustado com o órgão ambiental;

Multa de 200 UFIR-RJ a 5.000 UFIR-RJ.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Parágrafo único – Na hipótese de existência de multa específica prevista em termo de compromisso ou de ajustamento ambiental, prevalecerá a multa de maior valor.

CAPÍTULO VI

DO CORPO TÉCNICO

Art. 63 – O Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP é formado por 04 (quatro) Analistas Ambientais Especialistas, vinculados a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, distribuídos em:

I - 01 (um) Analista Ambiental Especialista em Biologia, a ser preenchido por profissional com graduação de nível superior em Biologia e registro no conselho de classe;

II - 02 (dois) Analista Ambiental Especialista em Engenharia Ambiental ou Florestal, a ser preenchido por profissional com graduação de nível superior em Engenharia Ambiental ou Florestal e registro no conselho de classe;

III - 01 (um) Analista Ambiental Especialista em Engenharia Civil ou Arquitetura, a ser preenchido por profissional com graduação de nível superior em Engenharia Civil ou Arquitetura e registro no conselho de classe;

Parágrafo único – A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural – SEMADER deve dispor de um Setor Jurídico Setorial para exercer a consultoria e assessoramento, elaborando pareceres, despachos e estudos sobre questões jurídicas, dúvidas ou conflitos, observando sempre as leis, decretos, resoluções e demais normas pertinentes a matéria ambiental.

Art. 64 - A função de confiança de Analista Ambiental Especialista em Biologia, Analista Ambiental Especialista em Engenharia Ambiental ou Florestal, Analista Ambiental Especialista em Engenharia Civil ou Arquitetura e Advogado Institucional Especialista em Direito Ambiental, ocupadas por servidor público efetivo, geram direito à gratificação equivalente à 260 URF - Anexo III.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Parágrafo único – Institui-se o Anexo IV com a Síntese das Atribuições das Funções de Confiança do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP e da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 65 – O licenciamento ambiental, autorização ambiental e demais instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP, podem ser requeridos pela parte interessada, mediante o pagamento de taxa específica.

Art. 66 – Os valores arrecadados, provenientes do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP, são revertidos integralmente ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 67 – Os valores arrecadados, provenientes das multas aplicadas decorrentes das sanções administrativas impostas por esta lei, são revertidos integralmente ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 68 – As atividades e empreendimentos em fase de instalação no Município devem regularizar o exercício da sua atividade, submetendo-se, no que couber ao disposto nesta lei.

Art. 69 – As atividades e empreendimentos em operação no Município quando da entrada em vigor desta lei, terão o prazo de 30 (trinta) dias para regularização.

Art. 70 – A classificação das atividades conforme o porte e o potencial poluidor a ser definidos pelo Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP, e quando não houver definição neste, será definida conforme legislação estadual.

Parágrafo único – A classificação da qual trata o caput deste artigo, será revista e atualizada pelo Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP sempre que necessário.

Art. 71 – Para análise dos estudos ambientais, bem como instrução técnica da manifestação do órgão ambiental quanto a definição das licenças ambientais respectivas, pode ser constituída comissão multidisciplinar composta por profissionais designados pela Secretaria



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, através do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP, além da contratação de consultoria ou convite a profissionais de saber especializado.

Art. 72 – As atividades poluidoras e potencialmente poluidoras, não caracterizadas como de impacto local, ficam sujeitas também ao exame técnico prévio do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral - SICLAMP, conforme o que dispõe expressamente o parágrafo único, art. 5º, da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997.

Art. 73 – Fica instituída a taxa de serviços ambientais no Município, conforme Anexo II da presente Lei.

Art. 74 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pinheiral – RJ, 20 de outubro de 2023; 27º ano da emancipação político-administrativa do Município.

Ednardo Barbosa Oliveira
Prefeito

Este texto não substitui o publicado no Informativo Oficial do Município de 30.10.2023.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

FICHA TÉCNICA	
Lei nº 1.342/2023 (Lei Ordinária) 20/10/2023.	
Situação:	Não consta revogação expressa.
Origem:	Poder Executivo
Fonte:	Informativo nº 628, de 30/10/2023, Pág: 02.
Alteração:	
Correlação:	
Veto:	
Observação:	Possui anexos.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

ANEXO I

Atividades Enquadradas na Licença Ambiental Simplificada – LAS

I - Relação das tipologias das indústrias que estão enquadradas no licenciamento ambiental, desde que não ultrapasse a área industrial de 200m², cumpram as restrições desta lei e as restrições junto a elas especificadas.

I.01 - Aparelhamento de mármore, ardósia, granito e pedras em chapas ou placas.

- a) ter no máximo 04 (quatro) serras;
- b) ter caixa de decantação de sólidos;
- c) ter sistema de exaustão e filtragem para as emissões da serraria.

I.02 – Execução de esculturas e outros trabalhos em alabastro, mármore, ardósia, granito e outras pedras.

- a) ter sistema de decantação e separação sólido/líquido;
- b) não fazer aparelhamento;
- c) ter sistema de exaustão e filtragem para as emissões da lixadeira.

I.03 – Fabricação de artefatos de cimento, excluídos os de fibrocimento.

- a) ter dispositivo para contenção de sólidos da lavagem dos equipamentos;
- b) ter controle de vibração.

I.04 – Fabricação de calhas, cantoneiras, sancas, florões, imagens, estatuetas e outros ornatos de gesso e estuque.

- a) ter dispositivo de contenção de sólidos da lavagem dos equipamentos;
- b) ter controle de vibração.

I.05 – Fabricação de pinos e contrapinos, rebites, parafusos e porcas.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

I.06 – Fabricação de artefatos de funilaria de ferro e aço comum ou inoxidável ou de metais não ferrosos, excluídos brinquedos.

I.07 – Fabricação de esquadrias de metal, portões, portas, marcos ou batentes, grades, basculantes, portas metálicas onduladas, e semelhantes.

a) fabricar apenas artefatos de alumínio e ferro.

I.08 – Fabricação de artefatos de serralheria artística.

a) fabricar apenas artefato de alumínio e ferro.

I.09 – Fabricação de artigos de serralheria.

a) fabricar apenas artefatos de alumínio e ferro.

I.10 – Serviços industriais de usinagem, soldas e semelhantes.

I.11 – Reparação ou manutenção de caldeiras geradoras de vapor.

a) ter conjunto separador de água/óleo, e possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;

b) realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresa de refinamento.

I.12 – Reparação ou manutenção de máquinas motrizes não elétricas e equipamentos para transmissão industrial.

a) ter conjunto separador de água/óleo, e possuir sistema de drenagem com caimento para o separador;

b) realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresa de refinamento.

I.13 – Reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações hidráulicas, aerotécnicas, térmicas de ventilação e refrigeração, excluídos aparelhos de uso doméstico.

a) ter conjunto separador água/óleo, e possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

b) realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresas de refinamento.

I.14 – Reparação ou manutenção de máquinas – ferramentas e máquinas para uso industrial específico.

a) ter conjunto separador água/óleo, e possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;

b) realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresas de refinamento.

I.15 – Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para agricultura, avicultura, cunicultura e apicultura.

a) ter conjunto separador água/óleo, e possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;

b) realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresas de refinamento.

I.16 – Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores.

a) ter conjunto separador água/óleo, e possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;

b) realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresas de refinamento.

I.17 – Fabricação de móveis de madeira para escritórios, consultórios, hospitais e para instalações industriais e comerciais e para outros fins, excluídos os de uso específico como equipamento médico-cirúrgico, odontológicos e semelhantes.

a) ter as emissões de material particulado e odores restritos aos locais de trabalho;

b) ter equipamento para controle de vibração.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

I.18 – Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão, impressos ou não, simples ou plastificados, para escritório.

I.19 – Fabricação de embalagens de papelão, cartolina ou cartão, impressos ou não, simples ou plastificados.

I.20 – fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão, impressos ou não, simples ou plastificados, inclusive litografados e artefatos diversos.

I.21 - Fabricação de correias de couro para qualquer uso, e de artigos de couro para máquinas.

I.22 – Fabricação de chinelos e alpercatas de couro.

I.23 - Edição de periódicos.

I.24 – Edição de livros.

I.25 – Pautação, encadernação, douração, plastificação e execução de trabalhos similares.

I.26 – Fabricação de instrumentos, utensílios e aparelhos de medida, não elétricos, para usos técnicos e profissionais.

I.27 – Fabricação de instrumentos e utensílios não elétricos, não eletrônicos e não mecânicos para usos médico-cirúrgicos, odontológicos e de laboratório.

I.28 – Fabricação de seringas e agulhas hipodérmicas de qualquer material, excluídos os de vidro.

I.29 – Fabricação de materiais para uso em medicina, cirurgia e odontologia e laboratório, excluídos os artigos de borracha.

I.30 – Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos.

I.31 – Fabricação de material fotográfico.

I.32 – Fabricação de instrumentos óticos.

I.33 – Fabricação de material ótico.

I.34 – Fabricação de artigos de joalheria e ourivesaria.

I.35 – Fabricação de artigos de bijuterias.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

I.36 – Fabricação de pianos, órgãos e pianolas, de instrumentos musicais de corda, sopro, percussão e outros.

I.37 – Fabricação de escovas.

I.38 – Fabricação de broxas e pincéis.

I.39 – Fabricação de vassouras, esfregões, rodos, espanadores e semelhantes.

I.40 – Fabricação de brinquedos de metal, madeira, papel, papelão, cartão ou cartolina, borracha, plástico e tecido.

I.41 – Fabricação de placas para indicação de números e nomes de ruas e para indicações profissionais, comerciais e similares.

I.42 – Fabricação de filtros para cigarros.

I.43 – Estocagem de artigos usados para recuperação industrial, em geral.

a) não ter odores malcheirosos;

b) não guardar produtos químicos ou radioativos;

c) evitar a incidência de vetores animados;

d) evitar acúmulos de água que possam provocar a proliferação de mosquitos.

I.44 – Serviços de resfriamento de leite “in natura” nos postos de recepção de empresas de laticínios.

a) ter capacidade de recepção de até 5.000 (cinco mil) litros de leite por dia;

b) ter caixa de retenção de gordura e filtro biológico.

II. Relação das tipologias das indústrias que estão enquadradas no licenciamento ambiental simplificado, desde que não ultrapasse a área industrial de 1.500m², cumpram as restrições desta lei e as restrições junto a elas especificadas.

II.01 – Fabricação de cronômetros e relógios.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

II.02 – Reparação ou manutenção de elevadores, escadas rolantes e máquinas para transporte e elevação de carga.

II.03 – Montagem de lustres, luminárias completas, refletores blindados ou não, abajures e semelhantes.

II.04 – Fabricação de dispositivos industriais de controle eletrônico.

II.05 – Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos eletrônicos.

II.06 – Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de comunicação.

II.07 – Fabricação de estofados e bancos para veículos, excluídos a confecção de capas e capotas de tecidos para veículos, revestidas ou não de material plástico.

II.08 – Produtos de madeira resserrada.

II.09 – Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais.

a) ter equipamento de controle de vibração;

b) ter tratamento acústico.

II.10 – Fabricação de caixas de madeira armada.

II.11 – Fabricação de urnas e caixões mortuários.

II.12 – Fabricação de outros artigos de carpintaria.

II.13 – Fabricação de barris, donas, tonéis, pipas, ancorotes e outros recipientes de madeira arqueados.

II.14 – Fabricação de artigos de tricotagem.

II.15 – Fabricação de meias, inclusive esportivas.

II.16 – Fabricação de redes, excluídos para pesca.

II.17 – Fabricação de artigos impermeáveis e de acabamento especial.

II.18 – Confecção de roupas em geral e semelhantes.

II.19 – Confecção de roupas íntimas em geral e semelhantes.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

II.20 – Confecção de trajes completos de passeio, esporte, gala ou rigor e semelhantes, de qualquer material, inclusive peças avulsas e agasalhos de qualquer material.

II.21 – Confecção de vestidos e costumes de passeio, roupas esporte, vestidos e costumes a rigor ou de gala e semelhantes, de qualquer material, inclusive peças avulsas e as confeccionadas com tecidos de malha e agasalhos.

II.22 – Confecção de roupas e agasalhos de qualquer material para recém nascidos.

II.23 – Confecção de roupas e agasalhos de qualquer material para crianças.

II.24 – Fabricação de chapéus de qualquer material.

II.25 – Fabricação de tamancos.

II.26 – Fabricação de gravatas.

II.27 – Fabricação de lenços para todos os usos.

II.28 – Fabricação de bolsas, cintos, suspensórios, cintas, luvas, cintas-ligas e similares.

II.29 – Confecção de artefatos de tecido para uso doméstico.

II.30 – Confecção de bandeiras, estandartes e flâmulas.

II.31 – Confecção de artefatos de lona e de tecidos de acabamento especial.

II.32 – Confecção de sacos de tecidos de algodão, juta, fita, ráfia e outros tecidos.

II.33 – Fabricação de artigos de pastelaria.

II.34 – Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos, membros artificiais e aparelhos ortopédicos em geral.

II.35 – Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas.

II.36 – Fabricação de artefatos de pelos, plumas, chifres, garras, perucas e similares.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

II.37 – Fabricação de carimbos e sinetes, inclusive almofadas para carimbos.

II.38 – Fabricação de painéis de letreiros luminosos.

II.39 – Fabricação de painéis de acrílico e outros materiais transparentes.

II.40 – Montagem de filtros de água potável para uso doméstico de qualquer material, excluídos a produção de velas filtrantes e filtros cerâmicos e ozonizadores.

III. Relação das tipologias das atividades que estão enquadradas no licenciamento ambiental simplificado, desde que cumpram a legislação de zoneamento e as restrições junto a elas especificadas.

III.01 - Extração Mineral Artesanal.

a) Com base na DZ-1836. R2 – CATEGORIA 4 – Atividades extrativistas artesanais: Extração artesanal de substâncias minerais da classe II: areia, areóla, saibro, argila e pedra de talhe, excluindo-se:

a.1 - A extração, mesmo artesanal e executada por pessoa física, quando localizada nas áreas definidas para as categorias 1 e 2 da respectiva DZ-1836.R-2;

a.2 - As atividades extrativas, quando perderem a condição que as caracteriza como artesanal, seja pelo porte ou pelo impacto ambiental serão enquadradas nas categorias anteriores e estarão sujeitas as suas respectivas exigências;

b) Ter apresentação de relatório final de pesquisa ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM;

c) Ter apresentação de PCA – Plano de Controle Ambiental.

III.02 – Aquacultura som controle químico ou biológico ou beneficiamento.

a) Utilizar somente espécies nativas da região, sem prejuízos das demais autorizações federal ou municipal exigíveis por lei;

b) Ter área de cultivo até 02 (dois) hectares.

III.03 – Atividades cuja carga orgânica expressa em DBO, de 05 (cinco) dias, seja de até 10 kg/dia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

a) Ter caixa de gordura, fossa séptica e filtro anaeróbico.

III.04 – Lanchonetes, restaurantes, churrascarias e pizzarias.

a) Utilizar somente fornos elétricos ou a gás;

b) Ter sistema de controle para emissões de resíduos gasosos;

c) Ter caixa de gordura e mantê-la limpa;

d) Estar ligada a rede pública de coleta de esgoto com tratamento adequado ou ter sistema próprio de esgotamento sanitário com caixa de gordura, fossa séptica, filtro anaeróbico ou caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, de acordo com a NBR-7229/93.

III.05 – Padarias e confeitarias.

a) Utilizar somente fornos elétricos ou gás;

b) Ter sistema de controle para as emissões de resíduos gasosos;

c) Ter caixa de gordura e mantê-la limpa;

d) Estar ligada a rede pública de coleta de esgoto com o tratamento adequado ou ter sistema próprio de esgotamento sanitário com caixa de gordura, fossa séptica e filtro anaeróbico ou caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, de acordo com a NBR-7229/93.

III.06 – Oficina de serviços mecânicos de veículos automotores.

a) Atender aos critérios e padrões constantes das normas específica da ABNT;

b) Ter conjunto separador água/óleo e possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;

c) Realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para as empresas de refinamento;

d) Ter até 10 (dez) funcionários;

e) Estar ligada a rede pública de coleta de esgoto com tratamento adequado ou ter sistema próprio de esgotamento sanitário com caixa de gordura, fossa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

séptica e filtro anaeróbico ou caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, de acordo com a NBR-7229/93.

III.07 – Oficina de serviços de lanternagem e pintura.

a) Atender aos critérios e padrões constantes das normas específicas da ABNT;

b) Ter conjunto separador água/óleo, possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;

c) Realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresas de refinamento;

d) Ter sistema de controle de emissão de resíduos gasosos e partículas provenientes das cabines de pintura;

e) Realizar serviço de pintura somente no interior das cabines de pintura com os respectivos equipamentos de controle em funcionamento;

f) No caso de geração de efluentes líquidos provenientes do equipamento de controle, deverão ser adicionados coagulantes antes do seu descarte;

g) Acondicionar a borra gerada em bombonas de 200 (duzentos) litros e abrigada em área coberta da empresa;

h) Estar ligada a rede pública de coleta de esgoto com tratamento adequado ou ter sistema próprio de esgotamento sanitário com caixa de gordura, fossa séptica e filtro anaeróbico ou caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, de acordo com a NBR-7229/93;

i) Ter equipamento de controle de vibração.

III.08 – Oficina de serviços mecânicos de veículos automotores, lanternagem, pintura e que também funcionem como lava-jato.

a) Atender aos critérios e padrões constantes das normas da ABNT;

b) Ter conjunto separador água/óleo, e possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;

c) Realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresas de refinamento;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

- d)** Ter sistema de controle de emissões de resíduos gasosos e partículas provenientes das cabines de pintura;
- e)** Realizar serviço de pintura somente no interior das cabines de pintura com os respectivos equipamentos de controle em funcionamento;
- f)** No caso de geração de efluentes líquidos provenientes do equipamento de controle, deverão ser adicionados coagulantes antes do seu descarte;
- g)** Acondicionar a borra gerada em bombonas de 200 (duzentos) litros e abrigada em área coberta da empresa;
- h)** Estar ligada a rede pública de coleta de esgoto com tratamento adequado ou ter sistema próprio de esgotamento sanitário com caixa de gordura, fossa séptica e filtro anaeróbico ou caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, de acordo com a NBR-7229/93;
- i)** Ter equipamento de controle de vibração.

III.09 – Garagens com recuperação e manutenção de veículos automotores, excluídas as empresas que executam serviços de sua própria frota.

- a)** Atender aos critérios e padrões constantes das normas específicas da ABNT;
- b)** Ter conjunto separador água/óleo, e possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;
- c)** Realizar limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresas de refinamento;
- d)** Ter sistema de controle de emissão de resíduos gasosos e partículas provenientes das cabines de pintura;
- e)** Realizar serviços de pintura no interior das cabines de pintura com os respectivos equipamentos de controle em funcionamento;
- f)** No caso de geração de efluentes líquidos provenientes do equipamento de controle, deverão ser adicionados coagulantes antes do seu descarte;
- g)** Acondicionar a borra gerada em bombonas de 200 (duzentos) litros e abrigada em área coberta da empresa;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

h) Estar ligada a rede pública de coleta de esgoto com tratamento adequando ou ter sistema próprio de esgotamento sanitário com caixa de gordura, fossa séptica e filtro anaeróbico ou caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, de acordo com a NBR-72229/93.

i) Ter equipamento para controle de vibração.

III.10 – Lavanderias e tinturarias, inclusive limpeza a seco.

a) Ter caldeira a gás ou elétrica;

b) Ter diques de contenção nas áreas destinadas a estocagem do óleo combustível;

c) Ter dispositivo de retenção de material sólido para efluentes líquidos, além de caixa de sabão;

d) Realizar limpeza nas caixas de retenção de material sólido e caixa de sabão a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser recolhido pelo serviço de limpeza urbana;

e) Não fazer tingimento ou alvejamento.

III.11 – Lava jatos.

a) Atender aos critérios e padrões constantes das normas específicas da ABNT;

b) Ter conjunto separador água/óleo e possuir sistema de drenagem com caimento para o conjunto separador;

c) Realizar a limpeza nas caixas separadoras de água/óleo a cada 30 (trinta) dias, sendo que o material retirado deverá ser encaminhado para empresas de refinamento.

III.12 – Projetos de desenvolvimento urbano em áreas abaixo de 50 (cinquenta) hectares (loteamentos, condomínios, conjuntos habitacionais).

a) Memorial descritivo informando:

a.1 - Critérios que orientam o partido adotado, com justificativa para o remanejamento das curvas de nível;

a.2 - Taxa de ocupação (T.O.);



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

a.3 - área total edificada (A.T.E);

a.4 - População de projeto e densidades populacionais estimadas (liquida e bruta);

a.5 - Dimensionamento preliminar das áreas destinadas aos diferentes usos revistos (habitação, recreação e lazer, estacionamento, comércio e serviços, atividades sociais e esportivas, segurança e outros);

a.6 - Indicação das etapas previstas no caso de implantação modular;

a.7 - Esquema viário projetado.

b) Planta de localização da área a ser parcelada, em escala visível, compatível com o porte do empreendimento, indicando:

b.1 - Orientação magnética;

b.2 - Topografia, destacando curvas de nível de 05 (cinco) em 05 (cinco) metros (remanejadas se for o caso);

b.3 - Corpos d'água existentes e projetados e respectivas faixas de proteção;

b.4 - Localização de áreas verdes, áreas de preservação inclusive aquelas consideradas de preservação permanente pelo Código Florestal, áreas de recreação, sítios arqueológicos. Monumentos históricos e outros;

b.5 - Localização de quadras e lotes esclarecendo quanto a: tipos e taxa de ocupação, densidade, construções de uso comum e unidades residenciais como parte integrante do empreendimento;

b.6 - Sistema viário a ser construído e existente;

b.7 - Construções existentes.

c) Projeto das construções a serem erguidas.

d) Projeto de infraestrutura de saneamento, incluindo:

d.1 - Sistema de abastecimento de água;

d.2 - Sistema de esgotamento;

d.3 - Sistema de drenagem pluvial;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

d.4 - Coleta e disposição de resíduos sólidos.

e) Anteprojeto paisagístico compatível com o Código de Obras do Município.

III.13 – Pavimentação de estradas, vias urbanas e pavimentação especial.

III.14 – Postos de abastecimento novos e em áreas não contaminadas.

a) Memorial descritivo, informando:

a.1 - Taxa de ocupação do terreno segundo o Código de Obras do Município;

a.2 - Descrição completa dos tanques e tubulações;

a.3 - Sistema de abastecimento de água – demanda de consumo e possibilidade de atendimento pelos mananciais a serem utilizados ou pela concessionária do sistema público, traçado da rede de captação e distribuição, localização dos reservatórios na área do empreendimento e análise bacteriológica e físico-química da água, no caso de sistema particular, contemplando os parâmetros cor, turbidez, pH, dureza total, ferro total e cloretos;

b) Projeto(s) em escala adequada, assinada (s) por profissional habilitado, abrangendo toda a área do empreendimento, indicando todas as edificações, equipamentos e dutos que serão implantados, destinação final do esgotamento sanitário, incluindo o sistema de tratamento de efluentes, com as respectivas dimensões de acordo com o código de obras municipal;

c) Indicação de corpo receptor dos efluentes do sistema de tratamento;

d) Caracterização da vazão de projeto e das partes integrantes do sistema de coleta, tratamento e disposição final, de acordo com a DZ-215.R-3, ou declaração do órgão competente sobre a possibilidade de ligação a rede pública;

e) Sistema de controle e tratamento de resíduos oleosos que atenda aos padrões estabelecidos na norma técnica;

f) Sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos – previsão qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos e líquidos que serão gerados, informações sobre destinação prevista para cada tipo de resíduo (Manifesto de Resíduos);

g) Sistema de controle das emissões gasosas;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

- h)** Apresentar descrição detalhada dos equipamentos de segurança a serem instalados e posterior aceite do Corpo de Bombeiros. Para postos com GNV, apresentar descrição detalhada do sistema de gás;
- i)** Registro de pedido de autorização para funcionamento na Agência Nacional de Petróleo (ANP);
- j)** Laudo dos testes de estanqueidade para os tanques subterrâneos e das tubulações, realizados por empresas especializadas, assinado por engenheiro responsável;
- k)** Comprovantes de treinamento da equipe para operação, manutenção e combate a acidentes, e/ou contrato com empresa especializada para atendimento a eventos de vazamentos, incêndios e explosões;
- l)** Declaração a empresando possuir todo o ferramental necessário à abertura e manutenção de tampões e caixa de vista para combustíveis líquidos;
- m)** Indicação de empresa contratada se for o caso, para destinação dos resíduos gerados pela atividade;
- n)** Laudo técnico comprovando que o sistema de abastecimento de GNV implantado atende aos critérios da NBR-10.151 e da NBR-12.236 da ABNT;
- o)** Para postos com tanques de superfície ou elevados para armazenamento de óleo diesel, com tancagem até 25.000 kg ou 30m³ será exigido Relatório de Segurança relativo as operações com substâncias tóxicas ou inflamáveis, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e o Código de Segurança Contra Incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (COSCIP-1976). Para tancagem superior será exigida Análise de Risco. Normas relacionadas: 1 - DZ-1841.R2 – Diretriz para o Licenciamento Ambiental e para a Autorização do Encerramento de Postos de Serviços que disponham de Sistema de Acondicionamento ou Armazenamento de Combustíveis, Graxas, Lubrificantes e seus Respectivos Resíduos; 2 - IT-1842.R-2 – Instrução Técnica para Requerimento das Licenças Ambientais para Postos de Serviços e Obtenção da Autorização para seu Encerramento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

ANEXO II

TSA – Taxa de Serviços Ambientais no Município de Pinheiral, com o estabelecimento de sua competência e atribuições no âmbito do Sistema de Licenciamento Ambiental e outras atividades.

1. A Taxa de Serviços Ambientais tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural – SEMADER, pela análise previa e expedição de licenças ambientais, autorizações ambientais, emissão de certidões, certificados, análise de estudos ambientais, documentos técnicos, laudos técnicos, pareceres técnicos, outros documentos constantes nos instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP e outros serviços ambientais, conforme legislação específica.

2. Contribuinte da Taxa de Serviços Ambientais é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, cujo empreendimento ou atividade sejam abrangidos pela legislação que institui o Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP, ou for o destinatário do exercício do poder de polícia, ou solicitar outro tipo de serviço ambiental.

2.1 – O pagamento da Taxa de Serviços Ambientais não será exigido dos órgãos da Administração Pública direta do Município de Pinheiral.

3. Os valores correspondentes aos processos de licenciamento ambiental, autorizações ambientais, demais instrumentos que compõem o Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP, e serviços ambientais, são os estabelecidos nas respectivas tabelas, constantes no anexo, que é parte integrante desta lei.

3.1 - Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços prestados pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, são proporcionais com o custo e a complexidade, de acordo com cada caso específico.

3.2 - O valor cobrado referente ao licenciamento ambiental, será dado conforme a magnitude do impacto ambiental, ou seja, de acordo com o porte e potencial poluidor do empreendimento ou atividade a ser licenciada.

3.3 - Às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pela Lei Complementar nº 123/2006, será aplicada redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da indenização dos custos de análise de requerimentos de documentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

de Pinheiral – SICLAMP, a título de tratamento diferenciado e favorecido, como determina a referida Lei, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado emitido pelo órgão competente.

3.4 - Sendo indeferido a pedido de licenciamento ou autorização pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER, após parecer técnico ou decisão motivada, não será restituído valor pago pela taxa, tendo em vista que foi realizada a prestação de serviço, com a respectiva análise do estudo técnico pelo órgão.

4. A Taxa de Serviços Ambientais será recolhida até a data do requerimento do serviço, atividade ou outro instrumento previsto no Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP, que for solicitada ao órgão ambiental.

4.1 - A taxa instituída por esta Lei será paga através do documento de arrecadação próprio.

4.2 - A cobrança dos serviços ou atividades solicitados será realizada na hora do pedido, sendo que nenhum serviço será autorizado pelo responsável sem o comprovante do respectivo pagamento.

5. Os recursos provenientes de pagamentos das Taxas de Serviços Ambientais integrarão as receitas do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que possuirá dotação orçamentária própria e conta específica para depósito dos valores.

6. A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER poderá estabelecer através de regulamentos, os custos para análise de estudos técnicos ou emissão de documentos que subsidiem os instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP ou outros serviços ambientais prestados, bem como criar as respectivas taxas.

6.1 - Havendo necessidade de revisão do valor da taxa em decorrência de maior ou menor complexidade da análise técnica, este valor pode ser revisto e modificado através de regulamento da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural - SEMADER.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Pinheiral

TABELA 1

Custos de análise de requerimentos de licenças ambientais (em URF)

Class es	TIPO DE LICENÇA								
	LAS	LP	LI	LO	LPI	LIO	LAR	LOR	LEM
1A	480	440	560	720	640	760	600	760	600
1B	720	660	840	1.080	960	1.140	900	1.140	900
2A	840	770	980	1.260	1.120	1.330	1.050	1.330	1.050
2B	2.040	1.870	2.380	3.060	2.720	3.230	2.550	3.230	2.550
2C	1.080	990	1.260	1.620	1.440	1.710	1.350	1.710	1.350
2D	900	825	1.050	1.350	1.200	1.425	1.125	1.425	1.125
2E	1260	1.155	1.470	1.890	1.680	1.995	1.575	1.995	1.575
2F	1.080	990	1.260	1.620	1.440	1.710	1.350	1.710	1.350
3A	3.840	3.520	4.480	5.760	5.120	6.080	4.800	6.080	4.800
3B	2.280	2.090	2.660	3.420	3.040	3.610	2.850	3.610	2.850
3C	1.440	1.320	1.680	2.160	1.920	2.280	1.800	2.280	1.800
3D	2.040	1.870	2.380	3.060	2.720	3.230	2.550	3.230	2.550
4A	4.080	3.740	4.760	6.120	5.440	6.460	5.100	6.460	5.100
4B	2.460	2.255	2.870	3.690	3.280	3.895	3.075	3.895	3.075
4C	2.400	2.200	2.800	3.600	3.200	3.800	3.000	3.800	3.000
5A	4.260	3.905	4.970	6.390	5.680	6.745	5.325	6.745	5.325
5B	2.640	2.420	3.080	3.960	3.520	4.180	3.300	4.180	3.300
6A	4.440	4.070	5.180	6.660	5.920	7.030	5.550	7.030	5.550
6B	3.600	3.300	4.200	5.400	4.800	5.700	4.500	5.700	4.500
6C	5.400	4.950	6.300	8.100	7.200	8.550	6.750	8.550	6.750

Legenda da Classe:

- 1A – porte mínimo/potencial poluidor insignificante;
- 1B – porte pequeno/potencial poluidor insignificante;
- 2A – porte mínimo/ potencial poluidor baixo;
- 2B – porte mínimo/ potencial poluidor médio;
- 2C – porte pequeno/ potencial poluidor baixo;
- 2D – porte médio/ potencial poluidor insignificante;
- 2E – porte médio/ potencial poluidor baixo;
- 2F – porte grande/ potencial poluidor insignificante;
- 3A – porte mínimo/potencial poluidor alto;
- 3B – porte pequeno/potencial poluidor médio;
- 3C – porte grande/potencial poluidor baixo;
- 3D – porte excepcional/potencial poluidor insignificante;
- 4A – porte pequeno/potencial poluidor alto;
- 4B – porte médio/potencial poluidor médio;
- 4C – porte excepcional/potencial poluidor baixo;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

- 5A – porte grande/potencial poluidor alto;
5B – porte grande/potencial poluidor médio;
6A – porte grande/ potencial poluidor alto;
6B – porte grande/potencial poluidor médio;
6C – porte excepcional/ potencial poluidor alto.

Custos de análise de requerimento dos demais instrumentos do Sistema de Controle e Licenciamento Ambiental do Município de Pinheiral – SICLAMP
(valor em URF)

TABELA 2

Autorização Ambiental

Instrumento	Especificação	Valor
Autorização Ambiental	Geral – não especificada	100
	Supressão ou de Manejo de Vegetação ⁽¹⁾ :	Pessoa física.
		10/unid.
		100/ha
		Pessoa jurídica.
		50/unid.
		500/ha
	Realização de Eventos em áreas de características ambientais relevantes.	500
	Pesquisa Científica:	Instituições Públicas.
		Isento
Certidão Ambiental	Implantação de projetos de reflorestamento não contemplados em licença ambiental.	Instituições Privadas.
		1.000
	Instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis.	500
		500
	Execução de obras emergenciais.	1.000
Certidão Ambiental	Anuência a outros órgãos públicos em relação à conformidade do licenciamento ambiental.	50

Nota 1: Valor a ser definido pelo técnico conforme o caso.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

TABELA 3

Certidão Ambiental

Instrumento	Especificação		Valor
Certidão Ambiental	Geral – não especificada		50
	Anuência a outros órgãos públicos em relação à conformidade do licenciamento ambiental.		50
	Baixa de responsabilidade pela gestão ambiental do empreendimento ou atividade.		Isento
	Cumprimento de condicionantes de licença ou autorização.		200
	Regularidade ambiental	Empreendimentos que deveriam ter sido licenciados.	300
		Empreendimentos que não estavam sujeitos ao licenciamento ambiental.	200
	Inexistência de dívidas financeiras referentes às infrações ambientais.	Pessoa física.	50
		Pessoa jurídica.	100
	Inexigibilidade de licenciamento.		50

TABELA 4

Termo de Encerramento

Instrumento	Especificação	Valor
Termo de Encerramento	---	1.000

TABELA 5

Certificado Ambiental

Instrumento	Especificação	Valor
Certificado Ambiental	Gerais – sem especificações	50



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

TABELA 6

Documento de Averbação

Instrumento	Especificação	Valor
Averbação	Retificação de erro material SEMADER	Isento
	Alteração de endereço do escritório ou sede	10
	Alteração de nome empresarial	10
	Alteração de titularidade nos casos previstos (outra/entidade)	10
	Prorrogação de prazo	100
	Inclusão, exclusão ou alteração de condições de validade.	300

TABELA 7

Emissão de 2ª via de documentos

Instrumento	Valor
Custos de emissão de 2ª via de licenças, autorizações, certidões e certificados ambientais.	25

Custo de análises de requerimento de serviços ambientais (valor em URF)

TABELA 8

Serviços Ambientais

Instrumento	Especificação		Valor
Parecer técnico	Empreendimento ou atividade	Porte mínimo	100
		Porte pequeno	300
		Porte médio	500
		Porte grande	800
		Porte excepcional	1.000
Vistoria técnica	Empreendimento ou atividade	Porte mínimo	25
		Porte pequeno	37
		Porte médio	50
		Porte grande	62
		Porte excepcional	100
Elaboração de CAR	---		13

Custos de análise de estudos técnicos (valor em UFIR-RJ)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

TABELA 9

Análise de Relatórios Ambientais Simplificados

Análise de Relatórios Ambientais Simplificados (RAS)			
Porte	Potencial poluidor		
	Baixo	Médio	Alto
Mínimo	500,12	750,18	1.000
Pequeno	750,18	1.000,24	1.250
Médio	1.000,24	1.250,30	1.500
Grande	2.000,48	2.500,60	3.000
Excepcional	3.000,72	3.250,78	3.500



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

ANEXO III

Tabela de Função de Confiança - FC

Função Gratificada	Vagas	Símbolo	Gratificação
Analista Ambiental Especialista em Biologia	01	FC – 01	260 URF
Analista Ambiental Especialista em Engenharia Ambiental ou Florestal	01	FC – 01	260 URF
Analista Ambiental Especialista em Engenharia civil ou Arquitetura	01	FC – 01	260 URF
Advogado Institucional Especialista em Direito Ambiental	01	FC – 01	260 URF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

ANEXO IV

Síntese das Atribuições da Função de Confiança - FC

Cargos	Síntese de Atribuições
Analista Ambiental Especialista em Bio-logia	Elaborar, supervisionar e analisar projetos referente ao impacto de atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; Elaborar e emitir laudos e pareceres sobre projetos, atividades, análises de impacto referentes à sua área de atuação; Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental vigente; Adotar medidas e orientar a população, através de campanhas educacionais, sobre a necessidade e importância da preservação Ambiental; Dar pareceres nos processos administrativos às atividades de controle, regularização e fiscalização na área ambiental; Integrar Conselhos e Comissões quando indicado; Manter- se atualizado sobre as normas municipais e, também, quanto às modificações da legislação referente à área ambiental; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; Tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação de acordo com a formação profissional; Elaborar cadastro, estatística e inventários florestais; Identificar espécimes florestais; Emitir laudo, parecer técnico sobre as condições de espécimes florestais; Formular e elaborar estudos projetos ou pesquisas relacionadas com a preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; Zelar pelas condições de higiene e segurança do trabalho; Opinar em assuntos legais, relacionados com a sua especialidade ou área de atuação; Realizar vistorias, perícias, avaliações, laudos e parecer técnico a fim de subsidiar o órgão ambiental bem como auxiliar em respostas aos demais órgãos; Auxiliar no planejamento e desenvolvimento de atividades dentro de unidades de conservação municipais; Elaborar pareceres a fim de subsidiar a SEMADER bem como auxiliar em resposta aos demais órgãos; Atuar nos processos e procedimentos inerentes ao licenciamento ambiental municipal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Analista Ambiental Especialista em Engenharia Ambiental ou Florestal	Elaborar, supervisionar e analisar projetos referente ao impacto de atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; Elaborar e acompanhar projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento básico e tratamento de resíduos; Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental vigente; Elaborar e emitir laudos e pareceres sobre projetos, atividades, análises de impacto referentes à sua área de atuação; Classificar analisar a capacidade de uso, e distribuição, conservação e fertilização do solo para fins de preservação do meio ambiente; Adotar medidas e orientar a população, através de campanhas educacionais, sobre a necessidade e importância da preservação Ambiental; Dar pareceres nos processos administrativos às atividades de controle, regularização e fiscalização na área ambiental; Integrar Conselhos e Comissões quando indicado; Manter-se atualizado sobre as normas municipais e, também, quanto às modificações da legislação referente à área ambiental; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; Tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação de acordo com a formação profissional; Promover a defesa sanitária, compreendendo controle e orientação técnica na aplicação de defensivos para fins Florestais; Planejar, supervisionar e executar projetos de arborização e administração de parques, reservas, e Hortos Florestais; Auxiliar no planejamento e desenvolvimento de atividades dentro de unidades de conservação municipais; Analisar tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos; Analisar o controle de operações e processos industriais, de trabalhos técnicos, reparos, manutenção e geração de resíduos; Analisar os tipos de poluentes e contaminantes atmosféricos, hídricos do solo e emitir parecer ou relatório técnico; Realizar vistorias, perícias e avaliações vírgulas laudos, parecer técnico a fim de subsidiar o órgão ambiental, bem como auxiliar em respostas aos demais órgãos; Atuar nos processos e procedimentos inerentes ao licenciamento ambiental municipal.
Analista Ambiental Especialista em Engenharia Civil ou Arquitetura	Elaboração e preparação plantas, projetos e orçamentos relacionados à Engenharia civil ou Arquitetura; Execução de trabalhos referentes engenharia civil e arquitetura; Vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos referentes



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

	aos itens anteriores; Analisar e dar parecer técnico quanto a plantas e projetos relacionados a construções civis. Realizar vistorias, perícias, avaliações, laudos, parecer técnico a fim de subsidiar o órgão ambiental bem como auxiliar em respostas aos demais órgãos; Elaborar, supervisionar e analisar projetos referentes ao impacto de atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental vigente; Adotar medidas e orientar a população, através de campanhas educacionais, sobre a necessidade e importância da preservação Ambiental; Dar pareceres nos processos administrativos às atividades de controle, regularização e fiscalização relacionados a área ambiental; Integrar Conselhos e Comissões quando indicado; Manter-se atualizado sobre as normas municipais e, também, quanto às modificações da legislação referente à área ambiental; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; Tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação de acordo com a formação profissional; Auxiliar no planejamento e desenvolvimento de atividades dentro de unidades de conservação municipais; elaborar pareceres a fim de subsidiar a SEMADER bem como auxiliar em resposta aos demais órgãos; Atuar nos processos e procedimentos inerentes ao licenciamento ambiental municipal.
Advogado Institucional Especialista em Direito Ambiental	Advogado Institucional de carreira com experiência na área de direito ambiental, possuindo, caso possível, especialização na área Ambiental. Exercer a consultoria e assessoramento jurídico diretos junto a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural SEMADER, elaborando pareceres, despachos e estudos sobre questões jurídicas, dúvidas ou conflitos, observando sempre as leis, decretos, resoluções e demais normas pertinentes a matéria ambiental. Analisar processos e procedimentos, sobre o aspecto técnico, administrativo, operacional e jurídico, na condição de assessoria; Elaborar minutas de regulamentos (instruções, portarias e outros), bem como ofícios, informações e outros expedientes, por solicitação da Secretaria, preferencialmente, quando houver questões técnico-jurídica no caso, em especial naqueles referentes a respostas ao Ministério Público; Atuar nos procedimentos inerentes ao licenciamento



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

	ambiental, elaborar pareceres a fim de subsidiar o órgão ambiental bem como auxiliar em resposta aos demais órgãos; Promover estudos para elaboração de normas regulamentares da Secretaria; e outras atribuições correlatas.
--	---